拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-５５５４１６
起案日	令和　７年　２月２１日
特許庁審査官	登丸　久寿　　３７２２　２Ｖ００
特許出願人代理人	弁理士法人南青山国際特許事務所　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）及び理由２（進歩性）について

・請求項１、５
・引用文献等１
・備考
引用文献１（段落［００３２］、［００４０］、図４-５参照）には、複数の赤外ＬＥＤ１９と、撮影レンズ２３ａ，２３ｂ及びＣＭＯＳ・ＩＣ２５を有するカメラ部と、赤外ＬＥＤ１９及びカメラ部を搭載する基板３１と、を具備する車載カメラが記載されている。

よって、請求項１、５に係る発明は、引用文献１に記載された発明と格別相違しない、また、当該発明から当業者が適宜なし得る事項にすぎない。

●理由２（進歩性）について

・請求項２、４
・引用文献等１-２
・備考
引用文献２（段落［００２０］-［００３８］、図２-３参照）には、トップカバー（透明材部位に相当）及び筐体の内部に、光源と、カメラ部と、基板とを内蔵した撮像装置が記載されており、引用文献１に記載された発明において、引用文献２に記載されているような透明材部位を設けて、筐体の内部に基板を内蔵するように構成することは、当業者が容易になし得ることである。
また、引用文献２には、遮断部等により、光源からの迷光を遮断することが記載されている。

・請求項３
・引用文献等１-３
・備考
透明材部位と筐体との固定手法として、溶着技術を用いることは、引用文献３（段落［００３６］、図１２参照）に記載されているように本願の優先日前において、周知技術である。

・請求項６
・引用文献等１-２、４
・備考
引用文献４（図７-８参照）には、透明部位を透過した光源の光をミラーで屈曲させる発光部を有するカメラが記載されており、引用文献１に記載された発明において、光源の光の向きを変更するために、引用文献４に記載されているような光を屈曲させるミラーを設けることは、当業者が容易になし得ることである。

・請求項７、１３-１４
・引用文献等１、５-６
・備考
引用文献５（段落［００１１］-［００４２］、図１-９参照）には、自動車

のサイドに配置され、赤外線発光ダイオードによる照明部を内蔵したビデオカメラにおいて、自動車の方向指示器の操作に連動して、ビデオカメラでの撮像と、照明部による照明動作とを行うことが記載されている。
　さらに、引用文献５には、自動車のライトを点灯させたときだけ、制御部１０ｃが撮像動作に連動して照明部２０内の発光ダイオードを点灯させること、車両の周囲の明るさを検出するセンサを取付けて、ビデオカメラ１０内の制御部１０ｃが、そのセンサの出力から周囲が暗い状況であると判断したときだけ、制御部１０ｃが撮像動作に連動して照明部２０内の発光ダイオードを点灯させること、ビデオカメラ１０内で得られた撮像信号のレベルから、照明が必要か否か判断して、照明部２０の発光を制御することが記載されている。
　また、引用文献６（段落［００１８］、［００２６］、［００９４］-［００９７］、図１参照）には、車両に搭載される外界認識装置において、認識部による画像認識の結果により、夜間などにおいて画像のコントラストが低下している状況や、外乱光の影響によって駐車枠線等の認識対象が見えにくくなっている状況を判定し、照明を制御することが記載されている。
　そして、引用文献１に記載された発明において、光源による照明が必要な状況の判定手段として、引用文献５及び引用文献６に記載されているような状況及び画像認識の結果を採用することは、当業者が容易になし得ることである。

・請求項８
・引用文献等１、５-７
・備考
　引用文献７（段落［００２６］-［００３０］参照）には、車載カメラにより得られた画像の認識結果を加味して交差点の右折可否を判断する運転支援装置が記載されており、引用文献１に記載された発明において、引用文献７に記載されているような交差点の右折可否を判断する構成を採用することは、当業者が容易になし得ることである。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
　請求項（９-１２）に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２００２-０７７６９４号公報
２．国際公開第２０１７／２１２６００号
３．特開２００３-２６７１４０号公報（周知技術を示す文献）
４．特開２０１０-０３９０２５号公報

５．特開２００２-２４０６２９号公報
６．特開２０１１-０３０１４０号公報
７．特開２００８-２４３０６５号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０３Ｂ　１７／０２
　　Ｇ０３Ｂ　１５／００-１５／０５
　　Ｇ０８Ｃ　　１／１６
　　Ｂ６０Ｒ　　１／２０
　　Ｈ０４Ｎ　２３／５１
　　Ｈ０４Ｎ　２３／５６

・先行技術文献　　特開２０２０-１２０３１６号公報

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部　応用光学（光学装置）　登丸　久寿（とまる　ひさとし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２７１
※　●●●●@jpo.go.jp　（上記「●●●●」に置き換えて、「PA20」（ピーエー２オー）と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
東松　修太郎	登丸　久寿	
３２０８	３７２２	